



ISO 9001:2008

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

Chương 3 Quy phạm pháp luật

TS. Bành Quốc Tuấn



Dẫn nhập: Quy phạm pháp luật là một thành tố trong hệ thống pháp luật.

Mục tiêu:

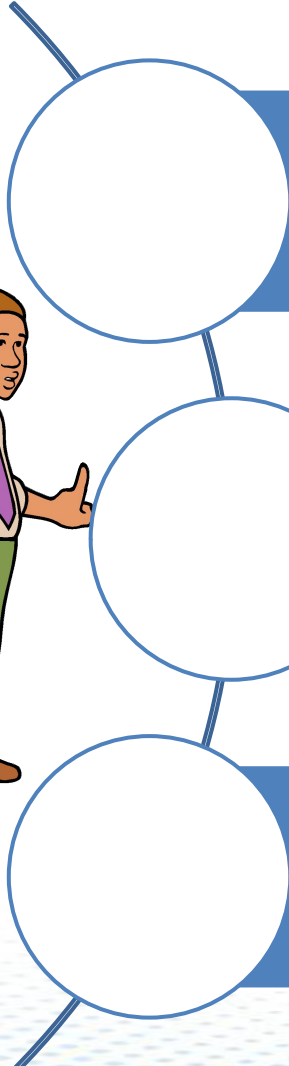
- Nắm vững khái niệm, đặc điểm của quy phạm pháp luật.
- Nắm vững cơ cấu, phân loại của quy phạm pháp luật. Từ đó, phân biệt được quy phạm pháp luật với các quy phạm xã hội khác.



NỘI DUNG CƠ BẢN



TRA VINH UNIVERSITY

A diagram consisting of three white circles connected by a vertical line. The top circle is connected to the middle circle, which is connected to the bottom circle. The circles are positioned to the left of the text blocks.

I. Khái niệm – Đặc điểm của quy phạm pháp luật

A cartoon illustration of a man with brown hair, wearing a light-colored shirt, a purple tie, and green trousers. He is standing and pointing his right hand towards the middle circle of the diagram.

II. Cơ cấu của quy phạm pháp luật

III. Phân loại quy phạm pháp luật



I. Khái niệm – Đặc điểm của quy phạm pháp luật



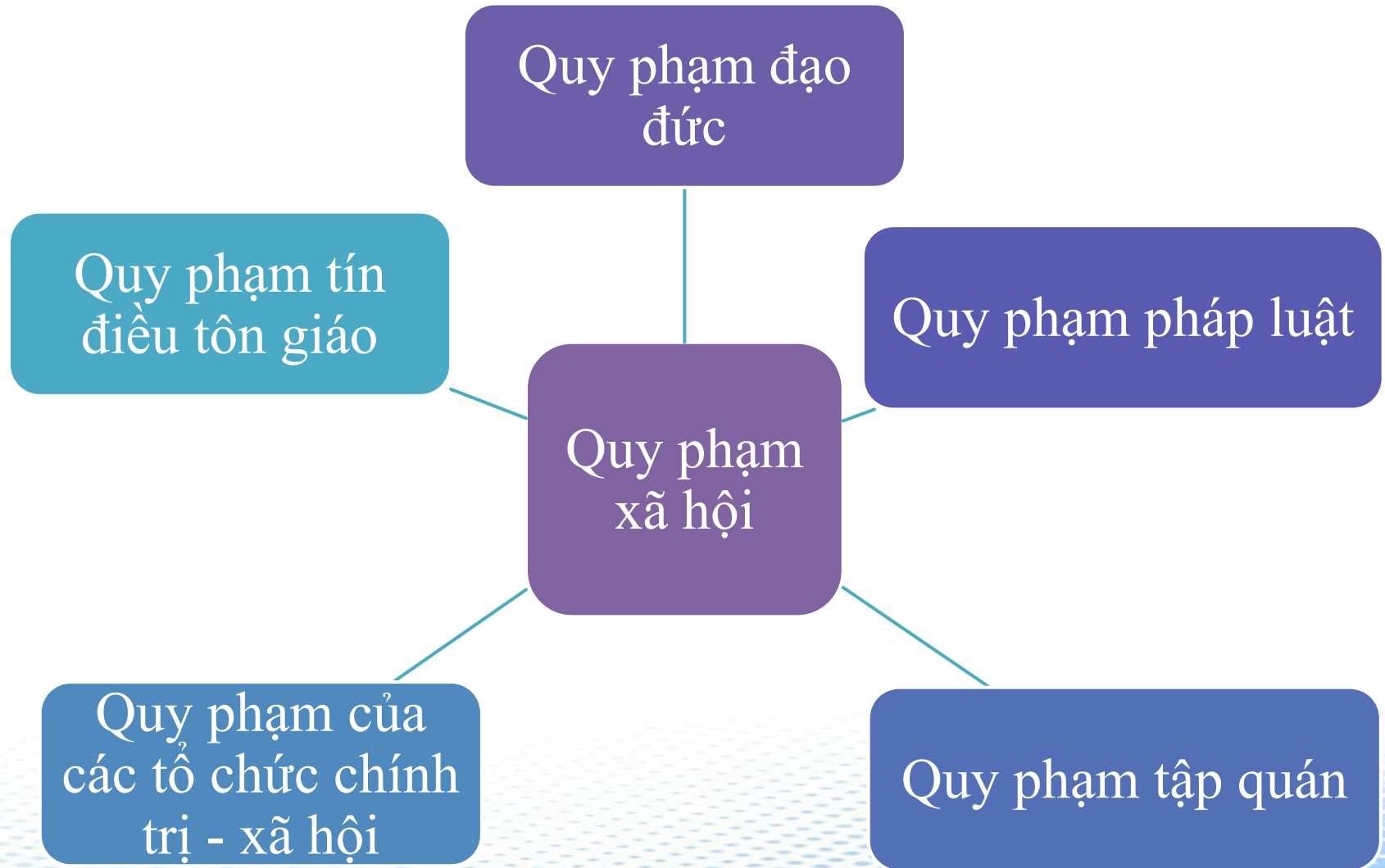
TRA VINH UNIVERSITY

1. Khái niệm quy phạm pháp luật

2. Đặc điểm của quy phạm pháp luật



1. Khái niệm quy phạm pháp luật



1. Khái niệm quy phạm pháp luật



Quy phạm pháp luật là những quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận và bảo đảm thực hiện để điều chỉnh các quan hệ xã hội theo những định hướng của nhà nước.

HIẾN PHÁP

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NĂM

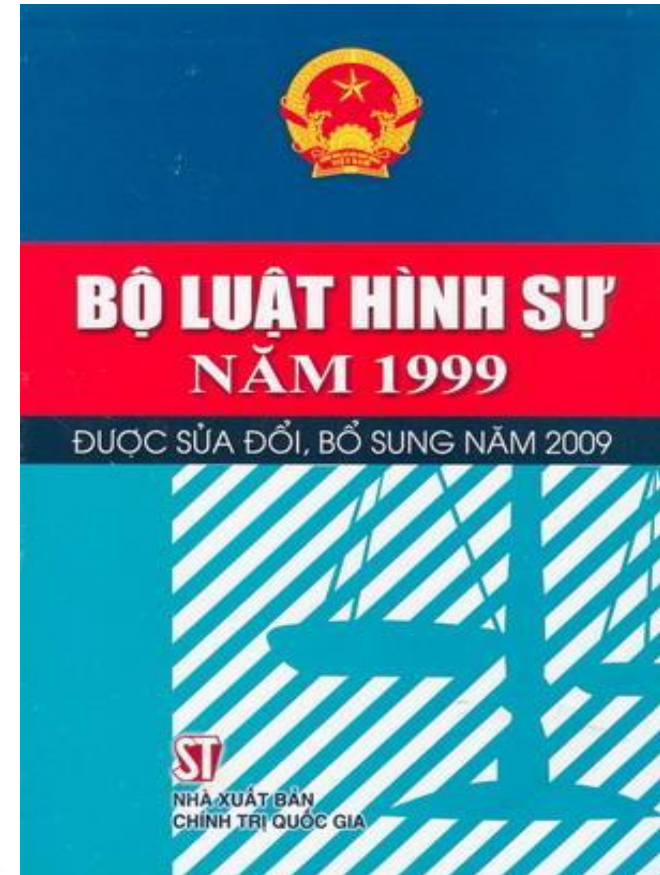
2013



1. Khái niệm quy phạm pháp luật



Điều 94 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009: “*Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con mới đẻ hoặc vứt bỏ đứa trẻ đó dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm*”.



2. Đặc điểm của quy phạm pháp luật



Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung

Do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận và bảo đảm thực hiện

Thể hiện bằng hình thức xác định chặt chẽ



2. Đặc điểm của quy phạm pháp luật



1 QPPL là quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung



Luật nghĩa vụ quân sự



2. Đặc điểm của quy phạm pháp luật



2 QPPL do Nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện

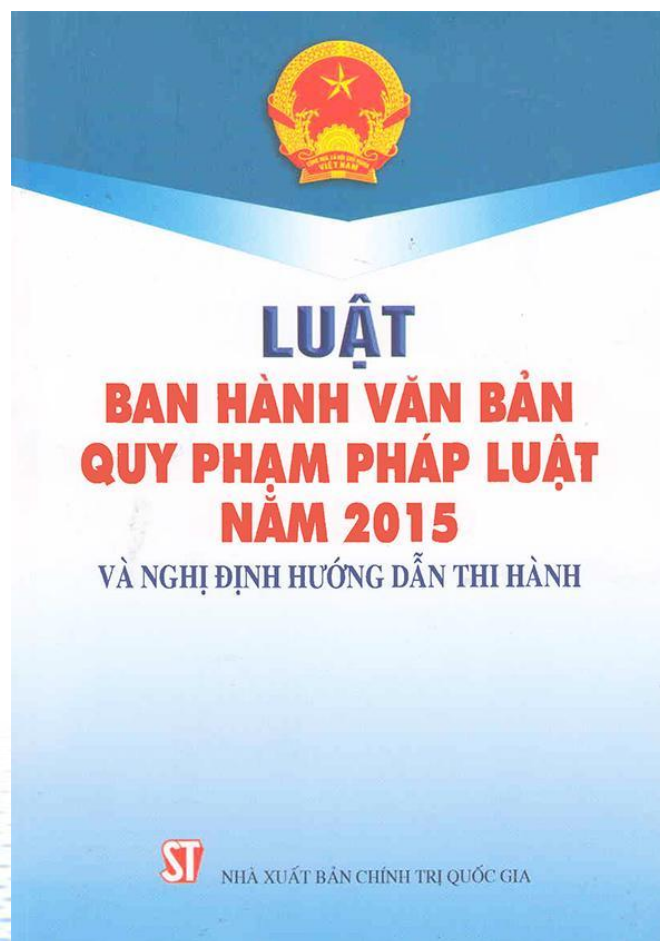


2. Đặc điểm của quy phạm pháp luật

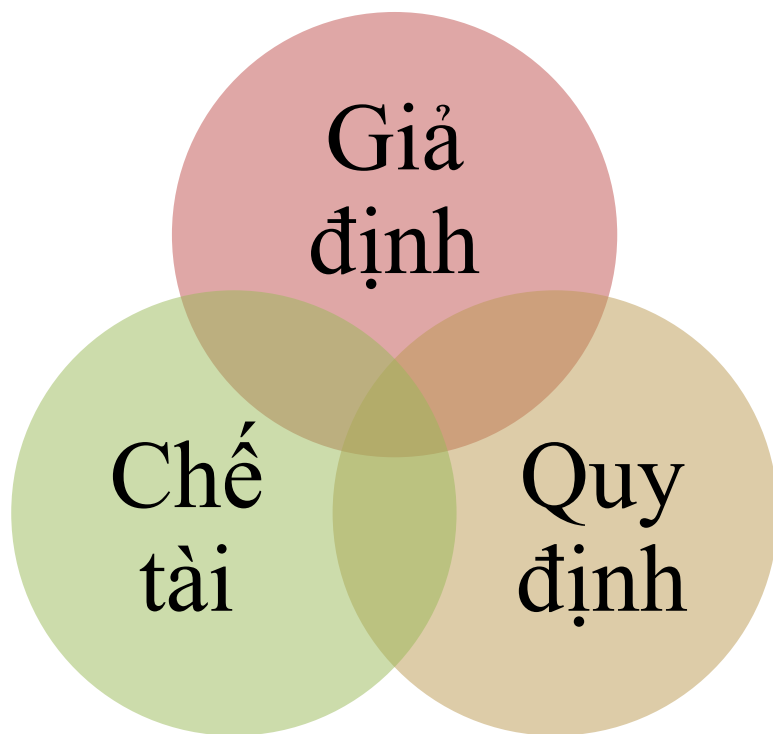


3

QPPL có tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức



II. Cơ cấu của quy phạm pháp luật



Trong những hoàn cảnh, tình huống nào thì áp dụng quy phạm pháp luật?

Cách thức xử sự như thế nào trong hoàn cảnh, tình huống đó?

Hậu quả bất lợi cho người không thực hiện đúng yêu cầu của quy phạm pháp luật là gì?



1. Giả định



* Cách xác định:

Trả lời cho câu hỏi: Ai (chủ thể nào) ; khi nào; trong điều kiện, hoàn cảnh nào?

* Phân loại:

- ❖ Giả định giản đơn: chỉ nêu lên một hoàn cảnh điều kiện hoặc nêu lên nhiều nhưng giữa chúng không có mối liên hệ ràng buộc.
- ❖ Giả định phức tạp: nêu lên nhiều hoàn cảnh điều kiện và giữa chúng có mối liên hệ ràng buộc.



1. Giả định



Khoản 1 điều 98 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009: “Người nào vô ý làm chết người thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.”



Hai dân quân truy đuổi xe chở bốn, vô ý làm chết người. Ngày 4/4, TAND huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử các bị cáo Phạm Hồng Vũ và Lâm Quang Vũ về tội “vô ý làm chết người



1. Giả định



Khoản 1 điều 102 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009: “Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.”



2. Quy định



* Cách xác định:

Trả lời cho câu hỏi:

Phải làm gì? Được làm

gì? Không được làm gì?

Làm như thế nào?

* Phân loại:

- Quy phạm dứt khoát: chỉ nêu một cách xử sự và chủ thể buộc phải xử lý mà không có sự lựa chọn nào khác

- Quy phạm không dứt khoát: nêu ra hai hay nhiều cách xử sự và các tổ chức hoặc cá nhân có thể lựa chọn cách xử sự



2. Quy định



Khoản 1 Điều 12 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014:
“Khi việc kết hôn trái pháp luật bị hủy thì hai bên kết hôn phải chấm dứt quan hệ như vợ chồng.”



2. Quy định



Khoản 1 điều 119 Bộ luật dân sự năm 2015: “Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.”



3. Chế tài



* Cách xác định:

Trả lời cho câu hỏi:
Hậu quả sẽ như thế
nào nếu vi phạm?

* Phân loại:

- Căn cứ vào khả năng lựa chọn biện pháp áp dụng:

- Chế tài cố định
- Chế tài không cố định

* Căn cứ vào tính chất của hành vi:

- Chế tài hình sự
- Chế tài dân sự
- Chế tài hành chính
- Chế tài kỷ luật



3. Chế tài



Chế tài cố định là chế tài quy định chính xác, cụ thể biện pháp tác động cần phải áp dụng đối với chủ thể

Ví dụ: Điểm a Khoản 1 Điều 5 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012: “Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm hành chính do cố ý; người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính.”



3. Chế tài



Chế tài không cố định nêu lên nhiều biện pháp cưỡng chế hoặc một biện pháp nhưng nhiều đến mức để chủ thể có thể lựa chọn

Ví dụ: Khoản 1 điều 104 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009: “Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm”



3. Chế tài



Chế tài hình sự là các loại hình phạt chính hoặc hình phạt bổ sung do tòa án nhân dân hoặc tòa án quân sự các cấp áp dụng đối với người phạm tội là cá nhân.

Ví dụ: “thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình”



Vụ án Bình Phước
Nguyễn Hải Dương và đồng phạm

3. Chế tài



Chế tài dân sự là các biện pháp xử lý do tòa án nhân dân hoặc trọng tài kinh tế áp dụng đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật dân sự.

Ví dụ: bồi thường thiệt hại khi không thực hiện đúng hợp đồng hoặc làm tổn hại đến sức khỏe, tính mạng của người khác



3. Chế tài



Chế tài hành chính là các biện pháp xử lý do các cơ quan hành chính nhà nước áp dụng đối với các cá nhân hoặc tổ chức vi phạm pháp luật hành chính.

Ví dụ: phạt tiền hoặc cảnh cáo



3. Chế tài



Chế tài kỷ luật là biện pháp xử lý do thủ trưởng cơ quan nhà nước hoặc thủ trưởng cơ quan cấp trên nơi có cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên vi phạm kỷ luật lao động học tập, công tác.

Ví dụ: Hình thức xử lý kỷ luật sa thải



Quy phạm pháp luật không đồng nghĩa với một điều luật

Một quy phạm pháp luật không nhất thiết phải đầy đủ cả 3 thành phần

Trật tự thể hiện không cần theo thứ tự



III. Phân loại quy phạm pháp luật



Căn cứ vào đối tượng
điều chỉnh, phương
pháp điều chỉnh

- QPPL dân sự
- QPPL hành chính
- QPPL hình sự

Căn cứ vào cách thức
xử sự

- QPPL cấm đoán
- QPPL bắt buộc
- QPPL cho phép

Căn cứ vào nội dung

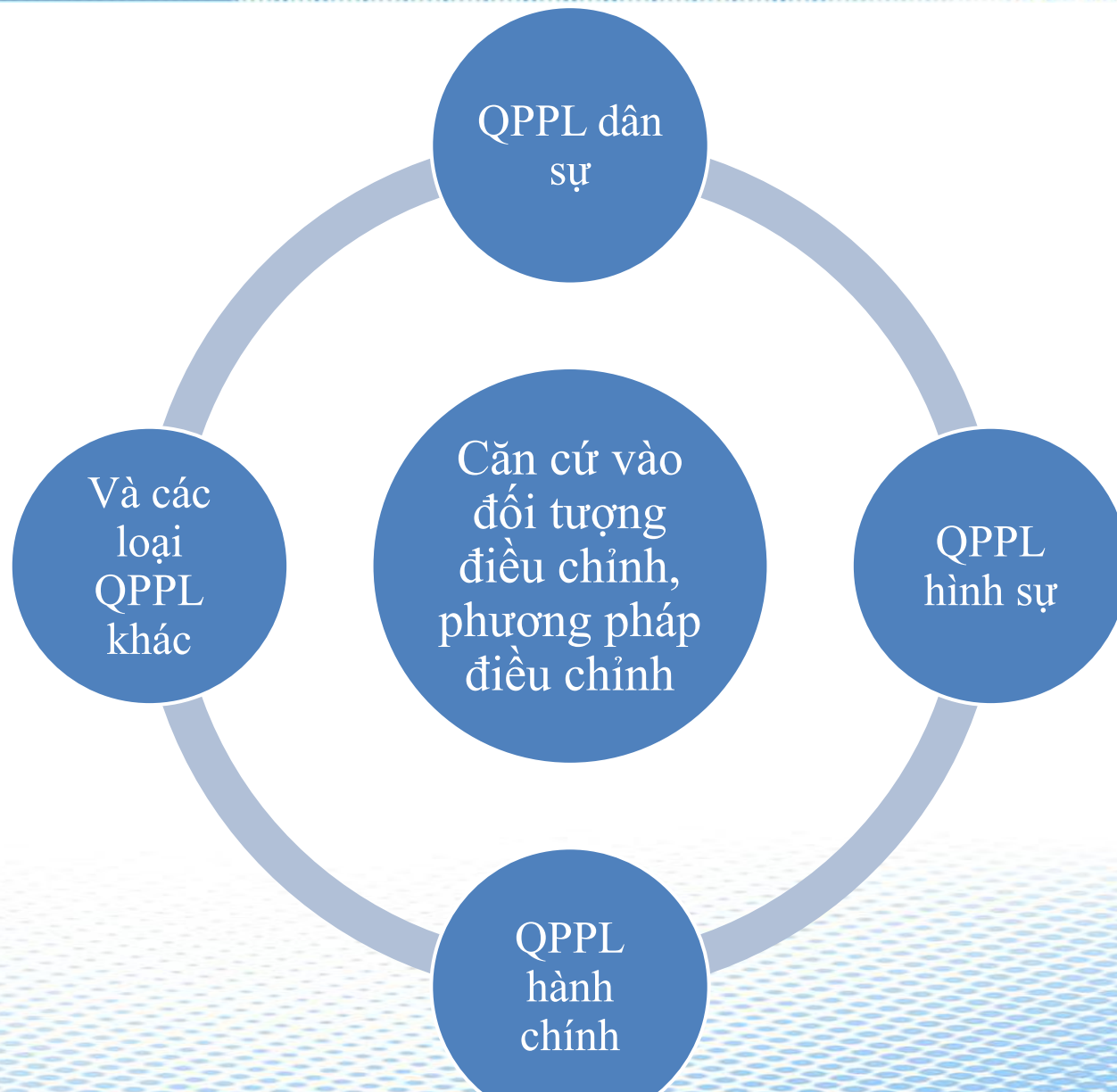
- QPPL vật chất
- QPPL hình thức

Căn cứ vào thành phần

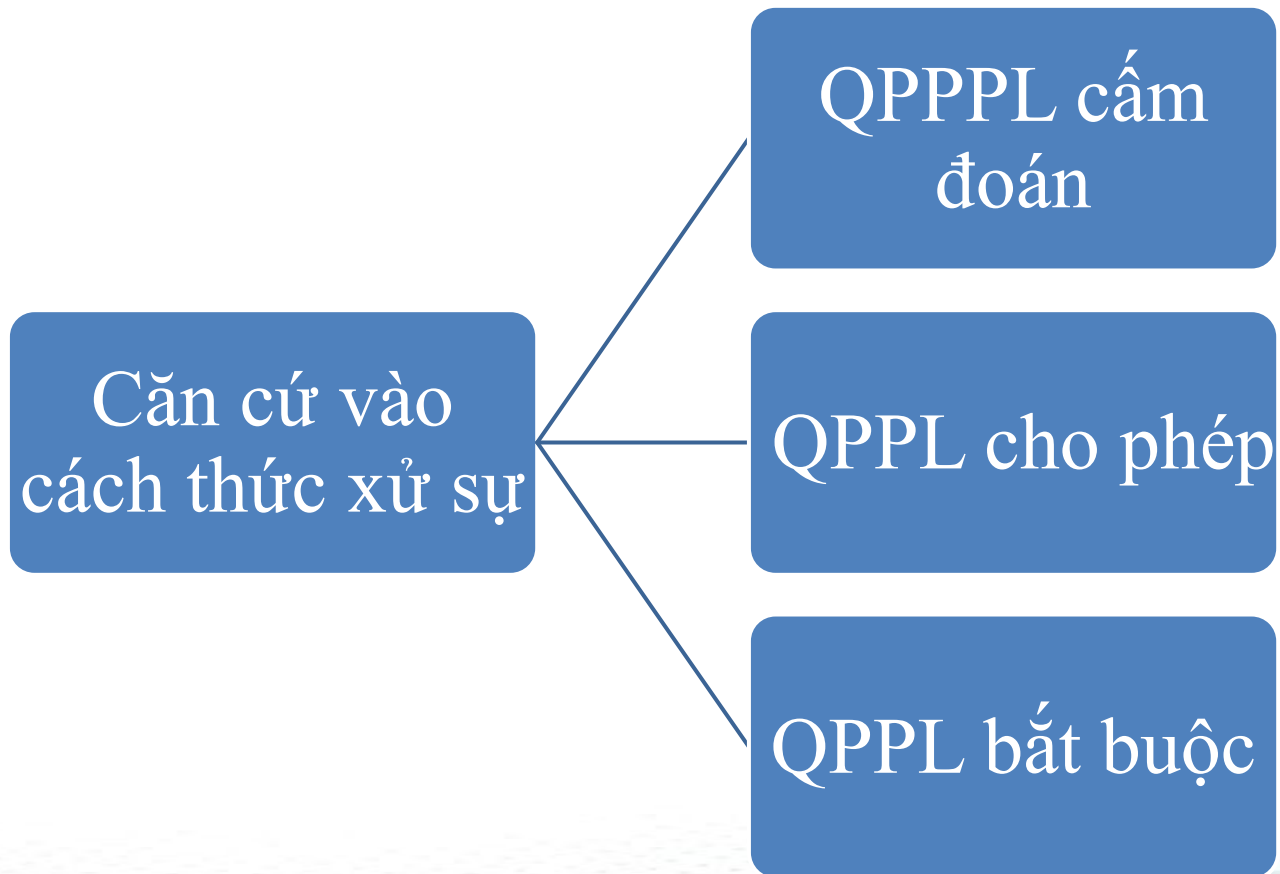
- QPPL 1 bộ phận
- QPPL 2 bộ phận
- QPPL 3 bộ phận



1. Phân loại quy phạm pháp luật



2. Căn cứ vào cách thức xử sự



2. Căn cứ vào cách thức xử sự



Quy phạm pháp luật
cấm đoán quy định những
hành vi không cho phép
chủ thể thực hiện



2. Căn cứ vào cách thức xử sự



Quy phạm pháp luật cho phép là quy định cho chủ thể khả năng tự chọn cách xử sự (thường là những quy định về quyền và tự do của công dân)



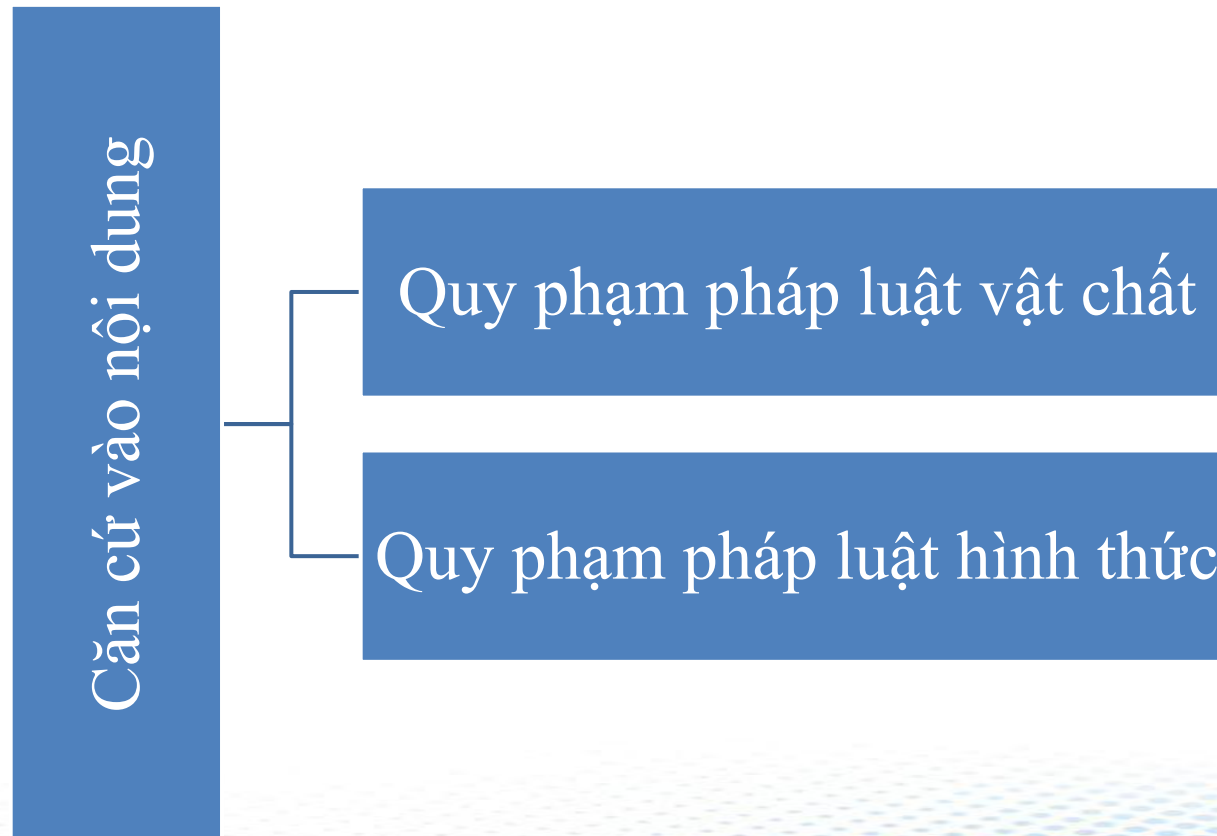
2. Căn cứ vào cách thức xử sự



Quy phạm pháp luật bắt buộc là quy định cho chủ thể nghĩa vụ phải thực hiện một số hành vi có lợi nhất định.



3. Căn cứ vào nội dung



3. Căn cứ vào nội dung



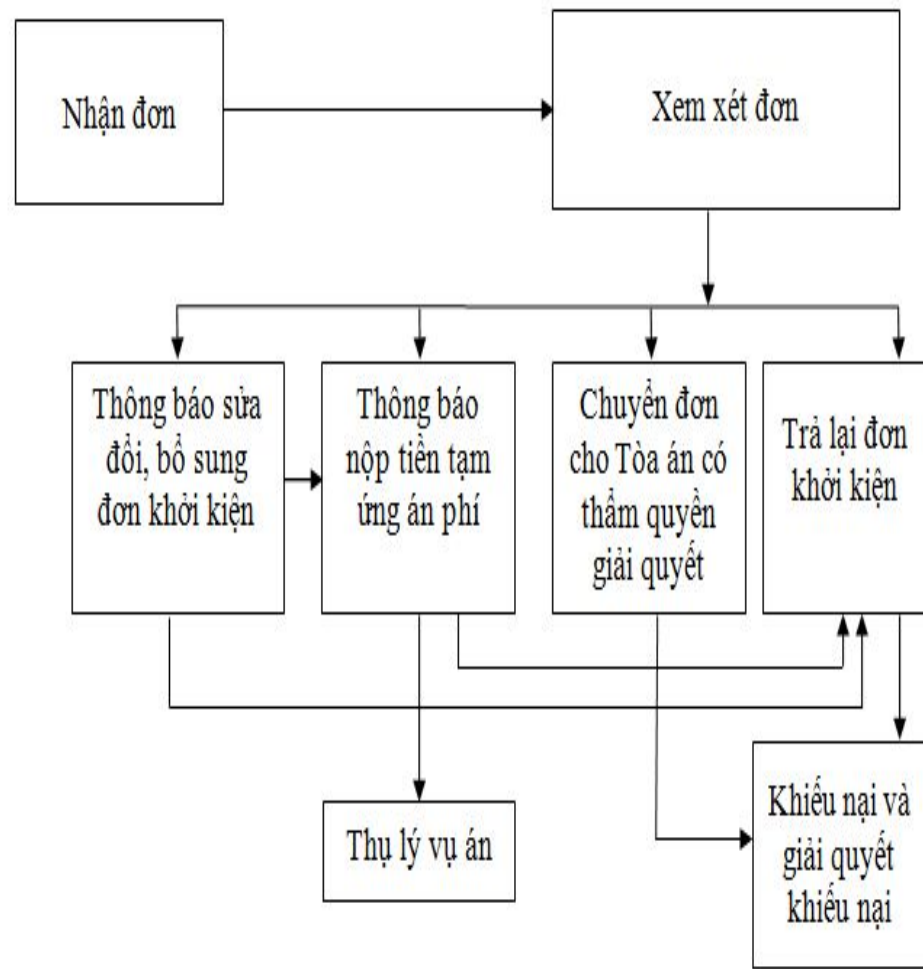
Quy phạm pháp luật vật chất là quy phạm xác định nguyên tắc, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể khi tham gia quan hệ pháp luật.



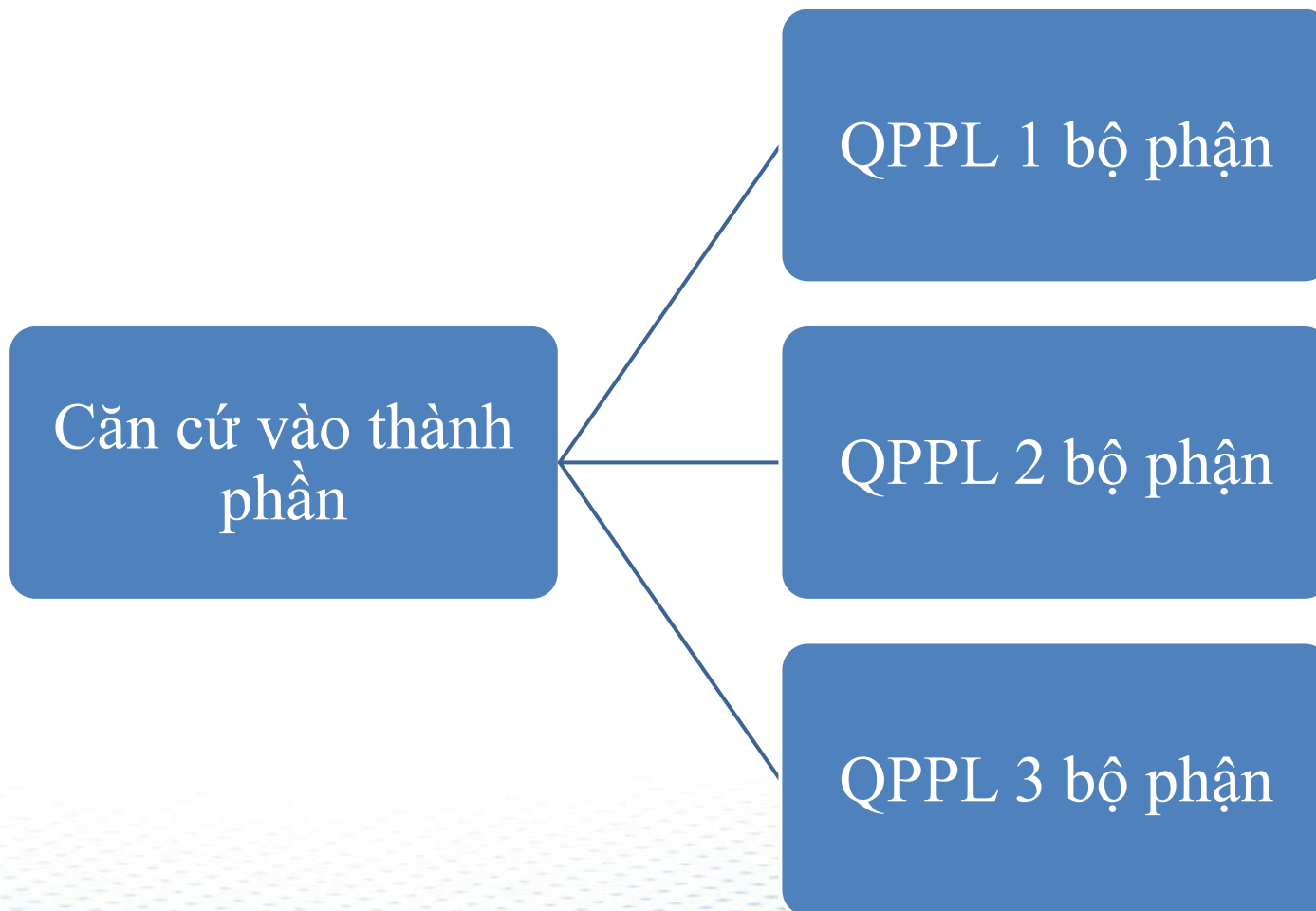
3. Căn cứ vào nội dung



Quy phạm pháp luật hình thức là quy phạm pháp luật xác định trình tự, thủ tục để các chủ thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình hoặc tiến hành áp dụng pháp luật, truy cứu trách nhiệm pháp lý.



3. Căn cứ vào nội dung



3. Căn cứ vào nội dung



Ví dụ:

- **Điều 385 Bộ luật Dân sự năm 2015:** Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.
- **Khoản 1 Điều 135 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009:** Người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.



Tóm lược



- Quy phạm pháp luật là thành tố cơ bản của pháp luật
- Bao gồm 3 bộ phận: giả định, quy định và chế tài
- Quy phạm pháp luật khác với quy phạm xã hội và được chia thành nhiều loại



CÂU HỎI ÔN TẬP



TRA VINH UNIVERSITY

1. So sánh quy phạm pháp luật với quy phạm xã hội.
2. Phân tích cơ cấu của quy phạm pháp luật và từ đó hãy nhận xét phương thức thể hiện của quy phạm pháp luật sau: *“Người nào cướp giật tài sản của người khác, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm” (Khoản 1 Điều 136 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009)*
3. *“Cá nhân có quyền có họ tên. Họ tên của một người được xác định theo họ tên khai sinh của người đó”*. Đây là quy phạm pháp luật nào?



CÂU HỎI ÔN TẬP



TRA VINH UNIVERSITY

4. Phân tích cơ cấu của quy phạm pháp luật và từ đó nhận xét phương thức thể hiện của quy phạm pháp luật sau: “*Người nào quảng cáo gian dối về hàng hoá, dịch vụ gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm*” (Khoản 1 Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009)



BÀI TẬP ÔN TẬP



Những nhận định sau đây đúng hay sai? Tại sao?

1. Điểm khác biệt nhất giữa quy phạm pháp luật với quy phạm xã hội khác là do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện.
2. Chỉ có quy phạm pháp luật có tính bắt buộc.
3. Mọi quy phạm pháp luật đều phải có đầy đủ cả ba yếu tố giả định, quy định và chế tài.
4. Mọi quy phạm xã hội được Nhà nước cho phép tồn tại đều là quy phạm pháp luật.

